

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD ABASTECEDORA COMERCIAL AMARENT S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARISELA RUBIO ROSALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD CAPITAL Y NEGOCIOS VMG S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", por medio de su representante legal:

- a) Ser una persona moral constituida bajo las leyes de la República Mexicana y su representante legal cuenta con las facultades necesarias para la celebración de este instrumento legal. Facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato, tal y como lo hace constar en la Escritura Pública número 42,731, de fecha 20 de octubre del 2023, pasada ante la fe del licenciado Hernán Gascón Hernández, notario público número 36 de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- c) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la compraventa de bienes
- d) Informo a "EL CLIENTE" los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

II. Declara "EL CLIENTE", a través de su representante legal:

- a) Ser una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número

Marisela Rubio

3,982, con fecha del 07 de septiembre del 2015, pasada ante la fe del Licenciado Adán Godínez Montes, Notario Público número 62, de Guadalajara, Jalisco.

- b) Que el C. **ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA** es Representante Legal de "**EL CLIENTE**", y que cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este Contrato, y que estas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número 38,452, de fecha del 01 de septiembre del año 2023 otorgada ante la fe del Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, Notario Público Titular número 28 de Guadalajara, Jalisco.
- c) Que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CNV150716GI6.
- d) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Los Pino número 440, en la Colonia Los Pinos, C.P 45120, Zapopan, Jalisco.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSENTIMIENTO Y OBJETO. – "**LAS PARTES**" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la entrega de los siguientes artículos:

1. **PAPEL KRAFT.**
2. **CAJA PARA PLATANO USADA.**
3. **GAYLOR.**
4. **CAJA DE PAPEL SCRIBE T/CARTA.**
5. **CAJA DE CARTÓN.**
6. **PEGAMENTO HOT MELT.**
7. **FONDO DE COCO 20.**
8. **CHAROLA GENERICA DE MANGO.**

En consecuencia, a esto se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado el cual se establecerá a continuación.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – Se calculará de acuerdo con los bienes solicitados y entregados, mismos que **“EL CLIENTE”** recibirá un comprobante fiscal emitido debidamente amparando los bienes enunciados junto con la cantidad y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

Asimismo, recibirá por concepto de contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente contrato, las cuales deberán de ser pagadas en cuanto tengan conocimiento de dicha información.

TERCERA. – VIGENCIA. – El presente contrato estará vigente por el tiempo correspondiente a 1 año a partir de la fecha del presente contrato.

CUARTA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: “LA EMPRESA” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en el presente contrato.
- B) Llevar a cabo la entrega de bienes de la manera más profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de **“EL CLIENTE”**
- C) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

“EL CLIENTE” se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecido entre las partes.
- C) Permitir el acceso a **“LA EMPRESA”** a las instalaciones, documentos e información, para llevar a cabo la entrega de la mejor manera.

QUINTA. – INFORMACIÓN. – **“EL CLIENTE”**, se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **“LA EMPRESA”** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose **“LA EMPRESA”** a

no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por "EL CLIENTE".

SEXTA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, "LA EMPRESA" hizo conocimiento a "EL CLIENTE" del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.

SEPTIMA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. - En caso de que "LA EMPRESA" se encuentre imposibilitada para realizar la entrega por caso fortuito o de fuerza mayor, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente "LA EMPRESA" reintegrará a "EL CLIENTE".

OCTAVA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

NOVENA. – NO CESIÓN DE DERECHOS. – Los derechos y obligaciones de este contrato no podrán ser cedidos a terceros, salvo mutuo acuerdo entre las partes. Manifestando lo anterior de forma escrita por ambos contratantes.

DÉCIMA. - CONFIDENCIALIDAD. – "LAS PARTES" establecen que los documentos, información de carácter técnico, económico, financiero, datos personales de particulares y comerciales, que cada una de las partes proporcione directa o indirectamente a la otra dentro del marco del presente contrato serán propiedad exclusiva a cada una de las partes, así como los documentos y demás instrumentos derivados de lo establecido en el presente contrato.

En virtud de lo anterior **"LAS PARTES"** se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, los secretos industriales, comerciales, información y/o documentación confidencial que le ha sido y/o le será revelada por la otra directa o indirectamente, o a la que ha tenido acceso y/o tendrá acceso con motivo del desempeño del presente contrato o que sea emitida derivado de la compraventa de bienes objeto de este contrato.

El incumplimiento de cualquiera de **"LAS PARTES"** lo establecido en este instrumento dará lugar al pago de los daños y perjuicios que se ocasionen por tal incumplimiento

Leído que fue por **"LAS PARTES"** ante los testigos el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 27 días del mes de octubre del 2023.

"LA EMPRESA"

Marisela Rubio

MARISELA RUBIO ROSALES
En representación de
ABASTECEDORA COMERCIAL
AMARENT S.A DE C.V.

"EL CLIENTE"

ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA

ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA
En representación de
CAPITAL Y NEGOCIOS VMG S.A DE C.V

TESTIGOS

